

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4816/2537

นาง รัตนา แก้วพงศ์ศรี หรือ รong แรง
บุญ กับพวก

โจทก์

นาย ฉอ้อน รongแรงบุญ ในฐานะผู้
จัดการมรดกของนายห ล้า

จำเลย

หรือ หร่ำ รong แรง บุญ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1562, มาตรา 1722, มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้จำเลยที่ 2 จะให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้องเพราะเป็นการฟ้องบุพการีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 ก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุเฉพาะตัวระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลยที่ 1 เท่านั้น หากมีผลไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้วยไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ปัญหาเรื่องโจทก์ทั้งสามมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ จึงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ไม่อาจยกเรื่องห้ามฟ้องจำเลยที่ 1 มาเป็นข้อต่อสู้โจทก์ทั้งสามได้ จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของ ห. ย่อมเป็นตัวแทนของบรรดาทายาทในการจัดการมรดก มีหน้าที่ต้องดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามพินัยกรรมและจะทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหาได้ไม่เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม และเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกแต่กลับโอนที่ดินพิพาทให้แก่ตนเองในฐานะส่วนตัว จึงเป็นการทำนิติกรรมให้ตนมีส่วนได้เสีย

เป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกอันเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1722 การโอนที่ดินพิพาทดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 เดิม กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงยังคงเป็นกองมรดกของ ห.อยู่ตามเดิม ส่วนบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทเป็นส่วนควบของที่ดินย่อมตกได้แก่โจทก์ทั้งสาม ไม่ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ด้วย ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 ได้รับซื้อฝากที่ดินพิพาทพร้อมบ้านไว้จากจำเลยที่ 1 ย่อมไม่เกิดผลให้จำเลยที่ 2 มีสิทธิตามนิติกรรมขายฝาก ทั้งเป็นการกระทำที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามจึงมีอำนาจฟ้องเรียกที่ดินพิพาทพร้อมบ้านคืนจากจำเลยที่ 2 ได้ เพราะเป็นการฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และจะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 มาใช้บังคับไม่ได้

โจทก์ทั้งสามฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า นายหล้าหรือหรั่งได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินส่วนของตนตามโฉนดเลขที่ 4281 ให้แก่โจทก์ทั้งสาม โดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์ทั้งสามจะขอรับทรัพย์สินมรดกได้ต่อเมื่ออายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ต่อมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2517 นายหล้าถึงแก่กรรม โจทก์ทั้งสามได้ร่วมกันครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตลอดมา เมื่อประมาณต้นปี 2529 โจทก์ทั้งสามได้ร่วมกันปลูกบ้านเลขที่ 72 ขึ้นใหม่ในที่ดินโฉนดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในกลางปี 2530 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรของนายหล้าและเป็นบิดาโจทก์ทั้งสามได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายหล้า อ้างว่านายหล้ามิได้ทำพินัยกรรมไว้ อันเป็นเท็จทั้งจำเลยที่ 1 เบิกความเท็จต่อศาลว่านายหล้ามิได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินมรดกให้แก่ผู้ใด ทำให้ศาลหลงเชื่อและมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายหล้า เมื่อได้รับตั้งให้

เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว จำเลยที่ 1 หาได้จัดการทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมของนายหล่ำไม่ กลับดำเนินการโอนที่ดินมรดกให้แก่ตนในฐานะส่วนตัวโดยไม่สุจริต ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2530 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายฝากที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ทราบดีว่านายหล่ำได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม และโจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าวกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ทั้งสามเสียหายไม่สามารถรับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ 25 ปี โจทก์ทั้งสามทราบการกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2531 ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนจำเลยที่ 1 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก พิพากษาทำลายนิติกรรมโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 4281 ให้แก่จำเลยที่ 1 และพิพากษาทำลายนิติกรรมการขายฝากที่ดินดังกล่าว พร้อมบ้านเลขที่ 72 ระหว่างจำเลยทั้งสองให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสาม กับแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการจัดการแก้ไขทะเบียนที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้อง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า พินัยกรรมที่โจทก์ทั้งสามอ้างเป็นพินัยกรรมปลอม จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายหล่ำโดยสุจริต ไม่ทราบว่านายหล่ำทำพินัยกรรมไว้นับแต่นายหล่ำถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวบ้านเลขที่ 72 ในที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นบ้านของนายหล่ำจำเลยที่ 1 โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นใหม่โจทก์ทั้งสามฟ้องคดีเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี แล้วนับแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม คดีโจทก์จึงขาดอายุความ และโจทก์ทั้งสามไม่มีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งถอนจำเลยที่ 1 ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุพการีของโจทก์ทั้งสามโจทก์ทั้งสามฟ้องบุพการีของตนไม่ได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีโจทก์ทั้งสามขาดอายุความเพราะมิได้ฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่นายหล้าถึงแก่กรรม และมีได้ฟ้องคดีเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรมภายใน 1 ปี นับแต่รู้ว่าตนมีสิทธิตามพินัยกรรม ทั้งมิได้ฟ้องเรียกร้องมรดกภายใน 10 ปี นับแต่นายหล้าถึงแก่กรรม จำเลยที่ 2 รับซื้อฝากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต ทั้งได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากระหว่างจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนจำเลยที่ 1 จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายหล้าหรือหรั่ง รongแรงบุญ ผู้ตาย ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 4281 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกกับจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัว และให้เพิกถอนสัญญาขายฝากที่ดินดังกล่าวระหว่างจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่โจทก์ทั้งสาม

โจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ฎีกาโต้เถียงกันเป็นอันพึงได้ว่านายหล้าหรือหรั่ง รongแรงบุญ เป็นบิดาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นบิดาของโจทก์ทั้งสาม นายหล้าได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 4281 ตำบลบางเพรียงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ดินพิพาทคดีนี้ให้แก่

โจทก์ทั้งสามคนละเท่า ๆ กัน โดยโจทก์ทั้งสามจะขอรับที่ดินดังกล่าวได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์แล้ว ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2517 นายหล่ำถึงแก่กรรม ครั้นปี 2530 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ตั้งจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายหล่ำอ้างว่านายหล่ำมิได้ทำพินัยกรรมไว้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายหล่ำตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1005/2530 ของศาลชั้นต้นหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายหล่ำได้รับโอนที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของนายหล่ำมา แล้วจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายหล่ำได้โอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ตนเองในฐานะส่วนตัวต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวได้ทำนิติกรรมขายฝากที่ดินพิพาทพร้อมบ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินเอกสารหมาย จ.7 ครั้นวันที่ 24 มีนาคม 2531 โจทก์ทั้งสามได้ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์ทั้งสามมีคำขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวด้วย เนื่องจากจำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทเป็นของตนเอง ในฐานะส่วนตัว และโจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายฝากที่จำเลยที่ 1 ทำให้ฐานะส่วนตัวกับจำเลยที่ 2 เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าการห้ามฟ้องบุพการีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 เป็นเหตุเฉพาะตัวระหว่างโจทก์ทั้งสามผู้เป็นบุตรกับจำเลยที่ 1 ผู้เป็นบิดาเท่านั้นหาไม่ผลไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้วยไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ปัญหาเรื่องโจทก์ทั้งสามมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ จึงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ไม่อาจยกเรื่องห้ามฟ้องจำเลยที่ 1 มาเป็นข้อต่อสู้โจทก์ทั้งสามได้ ส่วนปัญหาว่าโจทก์ทั้งสามจะมีอำนาจฟ้องเรียกที่ดินพิพาทพร้อมบ้านคั้นจากจำเลยที่ 2 หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับ

กับข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 กระทำการที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายหล่าได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสาม แม้พินัยกรรมมีข้อกำหนดว่าโจทก์ทั้งสามจะขอรับที่ดินมรดกได้ต่อเมื่อมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์แล้วก็ตาม แต่ผลในที่สุดที่ดินพิพาทคงต้องตกไปเป็นของโจทก์ทั้งสามตามข้อกำหนดของพินัยกรรม จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายหล่า ย่อมเป็นตัวแทนของบรรดาทายาทในการจัดการมรดก จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามพินัยกรรมของนายหล่าตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1719 จะทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหาได้ไม่เว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้ หรือได้รับอนุญาตจากศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1722 การที่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกไปรับโอนที่ดินพิพาทอันเป็นมรดกของนายหล่ามา แล้วโอนที่ดินพิพาทให้ตนเองในฐานะส่วนตัว โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่มีได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมนั้น และเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก จำเลยที่ 1 จึงมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายหล่า การที่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายหล่าโอนที่ดินพิพาทให้แก่ตนเองในฐานะส่วนตัวเช่นนี้ จึงมิใช่เป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยสุจริตตามข้อกำหนดในพินัยกรรมแต่เป็นการทำนิติกรรมให้จำเลยที่ 1 มีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกของนายหล่า อันเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1722 การโอนที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกกับในฐานะส่วนตัวจึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 133 เดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำนิติกรรมต้องถือเสมือนว่ามิได้มีนิติกรรมการโอนเกิดขึ้นเลย กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงยังคงเป็นกองมรดกของนายหล่าอยู่ตามเดิม หาดตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวไม่ สำหรับบ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินพิพาทเป็นส่วนควบ

ของที่ดิน ย่อมตกได้แก่โจทก์ทั้งสามผู้รับพินัยกรรมไม่ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ
จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวด้วยเช่นกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพิพาทพร้อมบ้านในที่ดินเสียแล้ว จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวก็ไม่มีสิทธิที่จะ
เอาที่ดินพิพาทพร้อมบ้านในที่ดินไปขายฝากให้แก่ผู้ใดได้ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 ได้
รับซื้อฝากและรับโอนชื่อทางทะเบียนในที่ดินพิพาทพร้อมบ้านไว้จากจำเลยที่ 1 ใน
ฐานะส่วนตัวซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิจะขายฝากได้ ย่อมไม่เกิดผลให้จำเลยที่ 2 มีสิทธิตาม
นิติกรรมขายฝาก ทั้งเป็นการกระทำที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้
รับที่ดินพิพาทตามพินัยกรรม โจทก์ทั้งสามจึงมีอำนาจฟ้องเรียกที่ดินพิพาทพร้อม
บ้านอันเป็นส่วนควบคืนจากจำเลยที่ 2 ผู้ไม่มีสิทธิได้ ฟ้องของโจทก์ทั้งสามไม่ขาด
อายุความเพราะเป็นการฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้
จะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 มาใช้บังคับแก่
คดีนี้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยที่ 2 อ้างในฎีกาไม่ตรงกับรูปเรื่องในคดีนี้
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น เมื่อได้วินิจฉัยคดีไปตามนัยดังกล่าวแล้ว ก็ไม่
จำเป็นจะต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้ออื่นอีกต่อไป"

พิพากษายืน

(สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น